

1501337-41.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... responsabilidade penal dos acusados pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

12.1.) O tipo penal previsto no art. 37 da lei especial visa àqueles que normalmente não integram ou possuam qualquer vínculo ou relação com o tráfico, mas acabam colaborando, eventualmente, com informações úteis e relevantes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

2ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501337-41.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501337-41.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2152106/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 18325520 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1210/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2152106 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 1210/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado e Réu:

BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA e LUCAS EXPEDITO DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que, no dia 05 de junho de 2021, às 18h:34min, na Rua Groelândia, nº 01, Centro, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, os réus, previamente ajustados e em comunhão de esforços, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia ilícita, 05 porções de cocaína e 15 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em espécie.

1.1.) Segundo a peça acusatória, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando observaram BRUNO e LUCAS no local dos fatos, ao lado de uma cocheira, chamando a atenção dos agentes de segurança o fato de que um dos denunciados guardava uma sacola no local.

1.2.) Ante a atitude suspeita, os guardas realizaram abordagem, oportunidade em que, no interior da supramencionada sacola, foram localizadas 05 porções de cocaína, 15 porções de crack e o valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais).

1.3.) Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com LUCAS.

1.4.) Na carteira de BRUNO foi localizada a quantia de R\$ 108,00 (cento e oito reais).

1.5.) Na ocasião, BRUNO confessou que comercializava drogas no local dos fatos, bem como que os valores em sua carteira eram produto da venda realizada no dia.

1.6.) LUCAS, por sua vez, informou que estava no local para "supervisionar" BRUNO, demonstrando que agiam conjuntamente visando o propósito criminoso.

1.7.) Estariam os réus, portanto, incursos no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c Art. 29 do Código Penal.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.08/09), o boletim de ocorrência (fls.10/12), o auto de exibição e apreensão (fls.20) e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.41/43)

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.80/81 e 86/87, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e crack.

3.) Recebida liminarmente a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls.124/125 e 183/184), mas, a decisão de fls.133/135 manteve o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls.193).

5.) Em seguida, os réus foram interrogados.

5.1.) BRUNO confessou a prática delitiva aduzindo que estava traficando no local e que LUCAS atuava como olheiro (fls.192)

5.2.) LUCAS permaneceu em silêncio (fls.190/191).

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu o reconhecimento da reincidência de LUCAS e do tráfico privilegiado em favor de BRUNO. Por fim, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade de BRUNO e fixação do regime inicial fechado em desfavor de LUCAS (fls.194/195).

7.) Os réus pugnaram pela absolvição de LUCAS, ante a fragilidade do conjunto

probatório e atenuação da pena de BRUNO pela confissão; subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no Art. 37, da Lei de Drogas em favor de LUCAS (fls.194/195).

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que os réus, previamente ajustados e em comunhão de esforços, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia ilícita, 05 porções de cocaína e 15 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais) em espécie.

10.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.08/09), pelo boletim de ocorrência (fls.10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls.20), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.41/43) e pelo laudo toxicológico definitivo acostado às fls.80/81 e 86/87, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e crack, a par da prova oral.

11.) A autoria é incontestada. Vejamos.

11.1.) Firmino, guarda municipal, ouvido às fls.193, aduziu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ponto de tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, enquanto BRUNO guardava uma sacola na cocheira. Em seguida, fizeram a abordagem, sendo localizado, com BRUNO, uma quantia em espécie e dentro da sacola, os entorpecentes apreendidos. Ao serem indagados, ambos confessaram informalmente que BRUNO traficava os entorpecentes e LUCAS o supervisionava a pedido de seu tio.

11.2.) Consigne-se que o depoimento do guarda municipal decorre de ato de ofício do agente da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal dos acusados

pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

12.1.) O tipo penal previsto no art. 37 da lei especial visa àqueles que normalmente não integram ou possuam qualquer vínculo ou relação com o tráfico, mas acabam colaborando, eventualmente, com informações úteis e relevantes, o que, não é o caso dos autos, em que LUCAS não atuou como simples agente colaborador, mas sim com participação efetiva para que a mercancia se desenvolvesse, estando a droga sob sua garantia de vigilância e alerta, restando claro o verbo "guardar".

13.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos em favor de BRUNO, pois as circunstâncias são favoráveis, não se demonstrando que vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

13.1.) Quanto ao réu LUCAS, trata-se de reincidente, não fazendo jus à causa de diminuição em questão (fls. 33/34).

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR os réus BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA e LUCAS EXPEDITO DO NASCIMENTO, como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c Art. 29 do Código Penal.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa.

16.1.) Agravantes e atenuantes: BRUNO é confesso, mas, as penas ficam inalteradas, pois, nesta etapa da dosimetria é impossível a fixação aquém ou além dos limites do tipo. LUCAS, por sua vez, é reincidente (fls.33/34), razão pela qual exaspero sua pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

16.2.) Causas de aumento e diminuição de pena: em face da causa de diminuição reconhecida no corpo da sentença, diminuo a pena de BRUNO em 1/2, para fixá-la em 02 anos 06 meses de reclusão, e 250 dias-multa, calculados da forma retro. Não diminui no máximo, pois, assim só o faço quando há confissão do réu.

17.) Inexistindo outras atenuantes ou agravantes, e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar:

a) fixo a pena do réu LUCAS EXPEDITO DO NASCIMENTO em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, tornando-a definitiva.

b) fixo a pena do réu BRUNO BERNARDO REIS DA SILVA em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

18.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, para BRUNO, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo, ainda trata-se de reincidente. E, quanto ao LUCAS, aberto ante o montante da pena fixada.

19.) Substituição da pena: impossível para o réu BRUNO, em face da reincidência e do montante da pena aplicada.

19.1.) LUCAS tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

19.1.1.) Deverá prestar serviços à comunidade por prazo análogo, nos moldes definidos na execução; além de pagar mais 250 dias-multa como penas restritivas de direitos.

20.) Apelar em liberdade: os réus têm direito, eis que responderam por este solto, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva e impossível a execução provisória da pena.

21.) Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA